

«22» декабря 2025г.

гп. Советский

Общество с ограниченной ответственностью "МФЦ Капитал", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Марченковой Натальи Владимировны, действующей на основании доверенности №9/2025 от 01.01.2025г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СТРИТЛЕС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Шевелько Дмитрия Андреевича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждое по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя лесоматериалы хвойных пород, именуемые в дальнейшем «Товар», в ассортименте, в количестве и по ценам, указанным в Приложениях (Спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать указанный Товар на условиях настоящего Договора.

1.2. Технические требования к Товару указаны в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что вышеуказанный Товар принадлежит ему на праве собственности, не является объектом залога, в споре и под арестом не состоит, не является объектом других прав или притязаний со стороны третьих лиц.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Ориентировочное количество товара указано в Приложении № 5 к настоящему Договору.

2.2. Цена каждой партии Товара условия оплаты, условия поставки согласовываются Сторонами и указываются в Приложениях (Спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Расчеты за поставленный Товар производятся на основании счета и спецификации путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. В назначении платежа Покупатель обязан указать: дату и номер спецификации, номер договора.

2.4. Товар считается оплаченным надлежащим образом, а Покупатель выполнившим свои обязательства (полностью или в соответствующей части) с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.5. При возникновении по факту поставки кредиторской или дебиторской задолженности Сторона-должник обязана ее погасить в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения письма с требованием о ее погашении.

2.6. По требованию любой из Сторон Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения акта сверки взаимных расчетов рассмотреть и подписать акт либо предоставить письменный мотивированный отказ от подписания акта. В случае неполучения в установленный срок одной из Сторон подписанного акта или мотивированного отказа от подписания акта, акт считается согласованным.

3. ПОСТАВКА ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом на условиях поставки: франко-склад Поставщика и (или) франко-склад Покупателя, согласовывается Сторонами и указывается в Приложениях (Спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. При поставке Товара на условиях франко-склад Покупателя обязанность по доставке Товара Покупателю возложена на Поставщика.

При отправке товара к накладной должна прилагаться спецификация на погруженный Товар.

Поставщик обязан известить Покупателя об планируемом объеме и условиях поставок в следующем месяце до 20 числа текущего месяца. Датой исполнения обязательств по поставке Товара со стороны Поставщика считается дата приемки Товара Покупателем.

Право собственности на Товар и риск его случайной гибели (повреждения, утраты) переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара в зависимости базиса поставки.

3.3. При поставке Товара на условиях франко-склад Поставщика обязанность по доставке Товара возложена на Покупателя. Право собственности на Товар переходит в месте разгрузки Товара, что подтверждается актом приемки Товара. Риск случайной гибели Товара (повреждения, утраты) переходит на Покупателя с момента передачи Товара Покупателю или его представителю по товарной накладной на складе Поставщика.

Уведомление о готовности Товара к отгрузке подается Поставщиком в адрес Покупателя не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты начала перевозки. Покупатель обязан проинформировать уполномоченных представителей Поставщика о принятии уведомления о готовности Товара к отгрузке не позднее 2 (Двух) рабочих дней после ее получения от Поставщика.

3.4. Покупатель обязан обеспечить приемку Товара по количеству и качеству, в соответствии с действующими транспортными уставами, правилами перевозок грузов и Инструкциями о порядке приемки

продукции и товаров по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7 с изменениями и дополнениями, действующими на дату приемки партии Товара, в течение 3 (Трех) календарных дней с даты фактического получения Товара.

3.5. Стороны договорились, что приёмка Товара по количеству и качеству может осуществляться представителями независимой специализированной организации (ООО «НЭК»), на основании и в соответствии с нормативными правовыми актами и условиями, указанными в настоящем Договоре и в Приложениях к нему. Результаты приёмки Товара по количеству и качеству ООО «НЭК» безоговорочно принимаются Сторонами Договора. Измерение Товара по количеству и оценка их качества производится представителями специализированной организации ООО «НЭК» в соответствии со стандартами, указанными и поименованными в условиях настоящего Договора и в Приложениях к нему.

3.6. В случае обнаружения несоответствия поступившего Товара по количеству:

При превышении допустимых погрешностей измерения, указанных в «Правилах определения характеристик древесины и учета древесины» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2128 "О порядке определения характеристик древесины и учета древесины", заявленного объёма в ТН (транспортной накладной), сопроводительном документе и/или ЭСД от фактического объёма в акте приемки на одну транспортную единицу

Покупатель обязан не позднее 24 часов вызвать представителя Поставщика по телефону или электронной почте для совместной приемки и составления акта (если Товар поступил в выходной или праздничный день, вызов представителя производится в течение 48-72 часов). Поставщик обязан сообщить Покупателю о своем решении в течение 24-х часов:

- сообщить Покупателю о направлении своего представителя для совместной приемки Товара;
- признать требование Покупателя и дать согласие на составление одностороннего акта по выявленным недостаткам.

В случае подтверждения обоснованности предъявленных Покупателем требований расходы по сверхнормативному простоя вагонов оплачиваются Поставщиком.

При неявке представителя Поставщика в течение 24 часов с момента вызова, Покупатель имеет право составить Акт в одностороннем порядке.

3.7. При поставке Товара, не соответствующего условиям Приложения № 1 к настоящему Договору более, чем на 30 (Тридцать) % в одном вагоне (автомашине), приемка такого Товара не производится. Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и не позднее 24 часов вызывает представителя Поставщика по телефону или факсимильной связью для совместной приемки и составления акта (если Товар поступил в выходной или праздничный день, вызов представителя производится в течение 48-72 часов). Поставщик обязан сообщить Покупателю о своем решении в течение 24-х часов.

Указанная партия находится на ответственном хранении в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты уведомления Поставщику.

Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты уведомления от Покупателя распорядиться указанным Товаром.

Если Поставщик распорядился забрать непринятую партию Товара, вывоз данной партии Товара осуществляется за счет Поставщика. Покупатель имеет право предъявить Поставщику счет на оплату услуг по хранению забракованной партии Товара, транспортировке и погрузочно-разгрузочные работы в размере 120 руб., в т.ч НДС 20% за 1м3 в сутки.

В случае, если Поставщик не распорядился Товаром в установленный срок, вся партия Товара принимается Покупателем по цене брака.

Все затраты по ответственному хранению забракованной партии товара оплачивает Поставщик.

При неявке представителя Поставщика или не разрешении в течение 24 часов с момента вызова, Покупатель имеет право составить Акт в одностороннем порядке

3.8. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства (полностью или в соответствующей части) с момента передачи Товара Покупателю, что фиксируется в УПД/товарной накладной или с момента передачи Товара перевозчику при условии поставки франко-склад Поставщика. Передача товара в собственность должна производиться не реже чем один раз в 5 дней, соответственно товарная накладная по форме ТОРГ-12 и счет-фактура или УПД также выставляются не реже одного раза в 5 дней на соответствующий ассортимент и объем лесоматериалов, принятых в этот период в порядке, указанном в разделе 3 Договора.

3.9. При поставке товара Поставщик представляет следующие документы:

3.9.1 При поставках автомобильным транспортом:

- товарная накладная по форме ТОРГ-12 и счет-фактура * или универсальный передаточный документ по рекомендованной ФНС России форме (далее – УПД);
- транспортная накладная (в обязательном порядке),
- иные товаросопроводительные документы (в т.ч., но не ограничиваясь, товарно-транспортные накладные) (если применимо).

3.9.2 При поставках железнодорожным транспортом:

- товарная накладная по форме ТОРГ-12 и счет-фактура * или универсальный передаточный документ по рекомендованной ФНС России форме (далее – УПД);
- отгрузочная спецификация.

По требованию Покупателя Поставщик обязан предоставить иные документы, подтверждающие отгрузку и перевозку данной партии товара Покупателю.

* Примечание: Счет-фактура не составляется Поставщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения (далее – УСНО), а также в случае оформления Поставщиком универсального передаточного документа (УПД).

Поставщик, применяющий УСНО, вправе выставить Покупателю счет на сумму товара, указанного в ТОРГ-12.

3.10. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты приемки Товара, но в любом случае не позднее 12:00 последнего числа месяца, в котором был поставлен Товар, а в случае если приемка Товара осуществляется в последний день месяца, то не позднее 12:00 первого числа следующего месяца, Поставщик обязан предоставить посредством факсимильной или электронной связи на адрес, указанный в настоящем Договоре документы, указанные в разделе 3.9 настоящего Договора, если оригиналы документов не предоставлены вместе Товаром.

3.11. Оригиналы вышеуказанных документов, должны быть направлены Поставщиком Покупателю в срок, указанный в пункте 3.10 выше, экспресс-почтой (DHL, EMS или аналогичная курьерская служба, лично представителем) или заказной почтой по адресу, указанному в настоящем Договоре, если документы не были переданы ранее с товаром.

Дополнительно Стороны подтверждают возможность осуществления электронного документооборота (далее ЭД) в рамках настоящего Договора поставки по следующим документам: УПД, Счета-фактуры, Товарные накладные, Корректировочные счета-фактуры, Акты сверки, Счета на оплату в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи из сети доверенных операторов Электронного документооборота, опубликованных на сайте ФНС (операторы доступны по ссылке https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/el_count/) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – «УКЭП»). Для подготовки и проверки ЭД Стороны используют специальное программное обеспечение. Обмен документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляется через Оператора из сети доверенных операторов Электронного документооборота, опубликованных на сайте ФНС (операторы доступны по ссылке https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/el_count/), обеспечивающих обмен открытой и конфиденциальной информацией в рамках электронного документооборота. Обмен счетами-фактурами в электронном виде происходит в соответствии с приказом Минфина России от 10 ноября 2015г. № 174н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи».

3.12. Покупатель имеет право не осуществлять платежи в пользу Поставщика до предоставления последним перечисленных в пункте 3.9 документов, оформленных корректно. Такое изменение со стороны Покупателя сроков платежа не считается нарушением Покупателем сроков оплаты.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ.

4.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара требованиям настоящего Договора. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам, ТУ, другим стандартам и подтверждаться сертификатом (паспортом) качества.

4.2. Поставщик обязуется:

- до начала поставки принять (подписать), предоставить Покупателю и соблюдать «Декларацию Поставщика» по форме, образец которой приведен в приложении 2 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью. В случае изменений сведений, указанных в Декларации, оформлять и предоставлять Покупателю новые Декларации с учетом изменений;

- одновременно с каждой Декларацией Поставщика предоставлять Покупателю копии документов, подтверждающих источник происхождения Товара согласно «Перечню запрашиваемых документов», приведенных в Приложении № 3 к Договору, являющемуся его неотъемлемой частью;

- при оформлении сопроводительных документов на поставку Товара в графе «Грузополучатель» указывать реквизиты согласно действующей спецификации.

- указывать в транспортных накладных адрес места заготовки/погрузки Товара (область, район, населенный пункт/лесничество, участковое лесничество, квартал, выдел, лесосеку);

- остановить поставку Товара по требованию Покупателя, в случае не предоставления запрашиваемой Покупателем информации и/или выяснения, в ходе применения Покупателем собственной Системы Должной Добросовестности, несоответствий Поставщика/ Субпоставщика/ источника поставки требованиям FSC стандартов.

4.3. При нарушении Поставщиком требований, перечисленных в п. 4.2. Договора, Покупатель имеет право отказаться от приемки Товара.

4.4. В связи с выполнением требований Федерального Закона от 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ о наименовании древесины согласно «Перечню видов древесины, определяемых в соответствии с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, на которые распространяются требования Лесного Кодекса Российской Федерации о транспортировке древесины и об учете сделок с ней», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.06.2014 года № 1047-р, Стороны договорились присвоить следующие коды ОКПД 2 на виды древесины:

Виды древесины	Код ОКПД 2
Балансы еловые, Балансы еловые (брак)	02.20.11.132

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За несвоевременную поставку Товара по вине Поставщика последний уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение Покупателем условий оплаты Товара, последний уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от стоимости не оплаченного Товара за каждый день просрочки.

5.4. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.5. Антикоррупционная оговорка.

5.5.1. Общество с ограниченной ответственностью "МФЦ Капитал" ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

5.5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

5.5.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством Российской Федерации, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

5.5.4. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

5.5.5. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

5.5.6. В случае возникновения у соответствующей Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

5.5.7. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

5.5.8. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Приложении к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленном законодательством Российской Федерации порядке подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

5.6. При поставке Товара в железнодорожном подвижном составе Поставщика, нормативное время нахождения арендованных (собственных) платформ Поставщика у Грузополучателя под выгрузкой устанавливается не более 4х суток с момента подачи транспортной единицы на станцию Грузополучателя.

Окончанием выгрузки считается сдача порожней транспортной единицы на железнодорожную станцию Грузополучателя. Основанием исчисления времени выгрузки транспортной единицы является ведомость подачи-уборки вагона.

По требованию Поставщика, основанного на представленных документах от Поставщика, за задержку арендованного (собственного) вагона Поставщика под выгрузкой сверх указанного срока, Грузополучатель оплачивает Поставщику неустойку, которая должна быть согласована сторонами.

Грузополучатель обязан обеспечивать возврат порожних арендованных (собственных) вагонов Поставщика в технически исправном состоянии, за счёт Поставщика.

При повреждении вагона при выгрузке Грузополучатель возмещает Поставщику убытки, связанные с устранением повреждений, либо устраняет повреждения за свой счёт. Основанием для взыскания убытков является акт общей формы, заверенный станцией назначения и акт ВУ-25, выданный вагонной службой железной дороги.

При возникновении спорных ситуаций Покупатель предоставляет Поставщику документы (копии ведомостей подачи-уборки вагонов, акты общей формы, копии ж/д накладных и др.), подтверждающие, что нарушение установленных нормативных сроков выгрузки вагонов произошло в связи с возникновением обстоятельств независимых от воли Покупателя. В случае документального подтверждения данного факта, Поставщик изменяет сумму неустойки или платы за сверхнормативное пользование вагонами, а Покупатель обязуется провести оплату в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя.

Все расходы, подтвержденные документально, оформляются Поставщиком отдельным счётом и оплачиваются Грузополучателем в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты выставления счёта.

5.7. Нормативное время нахождения арендованных (собственных) платформ Покупателя у Поставщика под погрузкой устанавливается не более 4х суток с момента подачи транспортной единицы на станцию Грузоотправителя, при этом неполные сутки считаются за полные.

Окончанием погрузки считается сдача груженой транспортной единицы на железнодорожную станцию Грузоотправителя. Основанием исчисления времени загрузки транспортной единицы является дата штампа ж.д. накладной порожней платформы (отметка: прибытие на станцию назначения) и дата штампа ж.д. накладной груженой платформы (отметка: дата приема к перевозке).

За задержку арендованного (собственного) вагона Покупателя под погрузкой сверх указанного срока до 7 (Семи) дней, Поставщик оплачивает Покупателю неустойку в размере 800 руб. без учета НДС за каждые сутки сверхнормативного простоя под погрузкой (неполные сутки считать, как полные) на основании данных ГВЦ ОАО «РЖД».

При повреждении вагона при погрузке Поставщик возмещает Покупателю убытки, связанные с устранением повреждений, либо устраняет повреждения за свой счёт. Основанием для взыскания убытков является акт общей формы, заверенный станцией назначения и акт ВУ-25, выданный вагонной службой железной дороги.

Все расходы оформляются Покупателем отдельным счётом и оплачиваются Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты выставления счёта.

5.8. В случае отказа Поставщика от уже прибывших на станцию погрузки вагонов Покупателя, Поставщик оплачивает Покупателю понесенные последним убытки:

- неустойку или плату за сверхнормативное пользование вагонами;
- железнодорожный тариф на порожний пробег до станции погрузки;
- неустойку или плату за сверхнормативное пользование вагонами за каждые сутки нахождения вагона (ов) в пути на станцию погрузки.

5.9. Поставщик обязуется возместить Покупателю сумму НДС, в вычете которой из подлежащих уплате сумм налога в бюджет ему было отказано решением налогового органа в связи с нижеуказанными обстоятельствами или на основании вступившего в законную силу решения суда в случаях, если в силу обстоятельств, за которые не отвечает Покупатель, применение Покупателем налоговых вычетов по НДС становится невозможным в связи с действиями или бездействием Поставщика или его контрагентов первого звена, связанными с выполнением Договора. К таким случаям относятся, включая, но не ограничиваясь:

- непредставление Поставщиком Покупателю необходимых для осуществления налогового вычета документов в том случае, когда они должны были быть предоставлены, исходя из положений норм и правил либо Договора;

- неотражение дохода (выручки) по настоящему Договору в целях налогообложения, неуплата налогов, неоявление Поставщиком коммерческой осмотрительности и осторожности при выборе поставщиков, иных контрагентов и заключении с ними договоров, выражающееся в (включая, но не ограничиваясь): неуплате налогов в установленные законодательством сроки; действиях, затрудняющих проверку таких контрагентов налоговыми органами и органами внутренних дел (фактическое отсутствие по адресу местонахождения; отсутствии контактных телефонов, учредителями/исполнительным органом являются лица, утерявшие паспорт, лица без определенного места жительства, лица, находящиеся в местах лишения свободы; отсутствии ответа на законный запрос (требование) налоговых органов, неявка законных представителей на допрос/ для дачи пояснений в компетентные органы и пр.).

В указанном случае Поставщик обязуется возместить Покупателю сумму, равную величине НДС, в вычете которого Покупателю было отказано, по требованию Покупателя, с приложением сообщения налогового органа об отказе в вычете (или об отказе в возмещении, в том числе путем возврата или зачета) НДС, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования.

Поставщик обязуется возместить Покупателю сумму, равную сумме налоговых потерь Покупателя и понесенных Покупателем, в случаях, если в силу обстоятельств, за которые не отвечает Покупатель, последний понес налоговые потери (доначисление налогов, начисление штрафов и пеней в соответствии с налоговым законодательством) в связи с действиями или бездействием Поставщика или его контрагентов, связанными с выполнением Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования.

5.10. Поставщик в соответствии с ч. 1 ст. 431.2 ГК РФ дает следующие заверения об обстоятельствах, что он:

- своевременно и надлежащим образом исполняет обязанности по начислению, включению в отчетность и оплате соответствующих налогов, страховых взносов и сборов, связанных с исполнением настоящего Договора;
- включает аналогичные заверения об обстоятельствах в договоры с субпоставщиками, если такие будут

привлекаться для исполнения обязательств по договору;

- документы, предоставленные Поставщиком (субпоставщиком) в ходе выполнения Договора, содержат достоверные сведения и информацию о финансово-хозяйственных операциях и подписаны уполномоченными лицами, если подписание предусмотрено договором или обычаями делового оборота;

- физические лица, привлекаемые для исполнения договора состоят с Поставщиком (субпоставщиком) в договорных отношениях.

- Поставщик (субпоставщик) распоряжается имуществом используемым при исполнении договора на законных основаниях. В целях подтверждения выполнения данного заверения Покупатель вправе запросить у Поставщика информацию и документы, в том числе, но не ограничиваясь о наличии объектов основных средств по данным бухгалтерского учета, договоры аренды, иные правоустанавливающие документы, в том числе на приобретаемые товары.

- Сделка исполнена Поставщиком лично, если это предусмотрено договором, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению договора передано при исполнении договора Поставщиком (субпоставщиком). Покупатель вправе запросить информацию о производителе товара, а Поставщик обязан предоставить по запросу Покупателя запрашиваемую информацию о производителе товара.

5.11. В случае невыполнения Поставщиком заверений, указанных в настоящем пункте, Поставщик уплачивает неустойку (ст. 330 ГК РФ), равную расходам (потерям), которые Покупатель понес или должен будет понести в случае исключения расходов или части расходов по настоящему Договору Вариант для ОСН: из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и исключения вычета налога на добавленную стоимость (для ОСН), Вариант для УСН: из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, в том числе, но не ограничиваясь если будет установлено, что обязательство по договору не было исполнено Поставщиком лично, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению договора передано при исполнении договора Поставщиком (субпоставщиком) (ст. 54.1 НК РФ).

Документами подтверждающим невыполнение заверений является один из документов: информационное письмо, протокол, направленный налоговым органом, акт камеральной и выездной налоговой проверки, и иные из которых следует, что заверения не выполнены и Покупатель понес фактические расходы.

Неустойка рассчитывается следующим образом:

- сумма, определяемая как 40% - для ОСН, 20% - для УСН от суммы затрат или от части суммы затрат, осуществленных по настоящему Договору, в отношении которых не выполнены настоящие заверения;

- сумма налоговых санкций пени, возникшие в связи с невыполнением настоящих заверений.

Поставщик обязан уплатить указанную неустойку (денежные средства) в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. При отсутствии оплаты в обозначенный срок Покупатель вправе зачесть оплату неустойки в счет оплаты за товар.

5.12. В случае любого нарушения положений настоящего раздела необходимо обращаться на «Единую горячую линию» Общества с ограниченной ответственностью "МФЦ Капитал" по следующим реквизитам: отправить текстовое сообщение на электронный почтовый ящик: finance@mfc-k.ru; marchenkova@mfc-k.ru; korneevmy@mfc-k.ru

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору полностью или частично, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Последними являются: землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, забастовки, война или ограничения государственных органов, изменения законодательных и нормативных актов и иные обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, в том числе, аварии. Стороны освобождаются от ответственности, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору, возникшие после подписания Договора.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств. В том случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 20 (Двадцати) календарных дней, Стороны принимают решение о пересмотре условий Договора, либо о его расторжении.

6.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех рабочих дней в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

Непредставление соответствующего документа или несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает Сторону Договора права ссылаться на них в будущем.

6.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной Торгово-промышленной палаты, находящийся на территории, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. Все споры, разногласия и/или требования, возникшие из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. До обращения в арбитражный суд Стороны обязаны соблюсти досудебный

(претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) дней с даты ее получения.

7.2. Стороны договорились, что в случае, если не удастся найти взаимоприемлемого решения спора по настоящему Договору после соблюдения претензионного порядка, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вне зависимости от изменения места нахождения истца и/или ответчика.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Покупатель и Поставщик обязаны соблюдать нормы Федерального Закона от 28 декабря 2013 года №415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной Кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

8.2. Любые изменения и дополнения, приложения к настоящему Договору, протоколы согласования, отчетные документы (акт, счет-фактура, накладная, универсальный передаточный документ и т.п.), иные документы, имеющие юридическую силу для Сторон в рамках исполнения обязательств по Договору, являются неотъемлемыми частями Договора, должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней, при этом расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.

8.4. Упоминание в Договоре какого-либо документа без определения его принадлежности предполагает принадлежность документа к Договору. В случае упоминания документов без ссылок на те формы, утвержденные актами, указами, распоряжениями, постановлениями Сторон, такие документы имеют свободную форму, предварительно предлагаемую Стороной, обязанной первой представить документ, которая в дальнейшем может быть согласована и утверждена Сторонами отдельным приложением/ дополнительным соглашением/ протоколом к настоящему Договору.

8.5. Сторона, у которой произошло изменение любого указанного в разделе 9 Договора реквизита, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону. Действия, совершенные с использованием недействующих адресов, номеров или реквизитов, буду признаваться надлежащим исполнением, если исполнившей Стороне не получалось уведомление об изменении либо такое уведомление не считалось полученным в соответствии с порядком, определенным п. 8.6. Договора. Сторона, не направившая уведомление об изменении реквизитов, несет все риски, связанные с такими изменениями и неполучением уведомления о них иной Стороной, в том числе, но не исключительно, риски неправильного оформления отчетных документов, не получения платежа и т.д.

8.6. Все извещения, сообщения, уведомления, требования, иная корреспонденция, предусмотренная Договором (далее - корреспонденция), должны оформляться Сторонами в письменной форме, за исключением отступлений, прямо предусмотренных Договором.

Корреспонденция направляется по адресу, указанному в разделе 9 Договора (либо по адресу, указанному в уведомлении Стороны об изменении адреса), заказным письмом, экспресс-почтой, электронной почтой или нарочным с проставлением отметки адресата о получении.

Сторона считается уведомленной надлежащим образом также и в случаях, если при направлении корреспонденции заказным письмом Сторона:

- отказалась от получения корреспонденции;
- несмотря на почтовое извещение, не явилась за получением корреспонденции;
- корреспонденция, направленная по последнему известному месту нахождения Стороны, не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу.

В случае невозможности вручения одной Стороной другой Стороне корреспонденции под расписку или передачи иным способом, свидетельствующим о дате его получения, корреспонденция считается полученной по истечении 10 (Десяти) дней с даты передачи документа в отделение почтовой связи или иной объект почтовой связи.

8.7. Каждая из Сторон по Договору в течение всего срока его действия, а также в течение 5 (Пяти) лет после его прекращения, обеспечивает строгую конфиденциальность полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации. Режим конфиденциальности распространяется на текст настоящего Договора и его основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или сразу после ее предоставления другой Стороне. При этом каждая из Сторон вправе раскрыть такую информацию третьим лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Договором, аудиторам Сторон, налоговым консультантам, лицам, привлекаемым в целях, защиты прав по Договору, а также в целях уступки прав по Договору. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору, Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.

8.8. Поставщик подтверждает, что все необходимые корпоративные одобрения и согласования, требующиеся для заключения настоящего Договора, им получены.

8.9. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору возможна только с письменного согласия на то другой Стороны.

8.10. После вступления Договора в силу отменяются все предшествующие договоренности Сторон и взятые обязательства, как устные, так и письменные, если такие имели место между Сторонами.

8.11. Настоящий Договор считается заключенным между Сторонами с даты фактического подписания (заключения) Договора, при этом датой фактического подписания (заключения) Договора считается дата, проставленная Сторонами в Разделе 9 Договора после подписей Сторон, или наиболее поздняя из указанных Сторонами дат, а в случае наличия разногласий - с фактической даты подписания, проставленной после подписей Сторон на Протоколе разногласий или Протоколе урегулирования/согласования разногласий, или наиболее поздняя из указанных Сторонами дат и Договор действует по «31» декабря 2026 года включительно, а в части исполнения обязательств - до их полного исполнения.

8.12. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью
«СТРИТЛЕС»
(ООО «СТРИТЛЕС»)

Юридический адрес и почтовый адрес:
197342, г.Санкт-Петербург, вн.тер. г.Муниципальный
округ Ланское, ул.Белоостровская, д.17,к.2,лит А, пом. 16-
Н, пом.7, офис 206

Тел: 8-812-703-13-73
Email:street@streetles.spb.ru

ИНН 7801501330 КПП 781401001
ОКПО 62960348
ОГРН1097847240930

р/с 40702810228264220284
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)

Покупатель:

Общество с ограниченной
ответственностью «МФЦ Капитал»
(ООО «МФЦ Капитал»)

ИНН 2466180754 КПП 246501001
ОГРН 1172468024190
ОКПО 15081582

Юридический адрес:660022, Красноярский край,
г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.35А,
помещ.11

Почтовый адрес:
188918, Ленинградская область, район Выборгский,
городской поселок Советский,
ул. Заводская, д. 2, литера А2, пом/офис 1-Н/159

р/с № 40702810500000197506
АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700

Телефон 8 (925) 000-10-03; 8 (911)935-27-64
E-mail: finance@mfc-k.ru
marchenkova@mfc-k.ru; korneevmy@mfc-k.ru

Генеральный директор

Представитель по доверенности №9/2025 от
01.01.2025г



/Д.А.Шевелько /



/Н.В. Марченкова/

Технические требования к качеству балансов еловых 1-2 сортов.

1. Породный состав – ель 100%.
 2. Диаметр: наименьший диаметр 8 см (в верхнем торце без коры), максимальный диаметр 40 см (в нижнем торце без коры).
 3. Балансы менее 8 см и более 40 см считаются браком и оплате не подлежат;
 4. Длина 4,0; 6,0 м. При наличии в штабеле баланса разной длины, замер и расчет объема данного штабеля производится по наименьшей длине. Поставка 2-х метрового баланса осуществляется только при дополнительном согласовании объемов.
 5. Кривизна ствола не более 3%
 6. Пороки качества:

— ядровая гниль	не допускается;
— заболонная и наружная трухлявая гниль	не допускается;
— двойная вершина	не допускается;
— крупные комлевые складки	не допускаются;
— сухостой	не допускается;
— загрязнения (земля, масляные пятна)	не допускаются;
— заболонные грибные окраски	для 2 сорта- глубины по радиусу не более 1/10 диаметра соответствующего торца;
— червоточина	для 2 сорта допускается поверхностная и неглубокая
 7. Посторонние вещества, присутствие которых недопустимо:
 - пластмасса; обугленность; металлические включения; радиоактивные вещества;
 - химические вещества, которые могут перемещаться в конечный продукт.
 8. Приемка баланса осуществляется в складочной мере (измерение геометрического объема) по ОСТ 13-43-79 с изменениями 3 по следующим коэффициентам
 - ель 4,0 м – 0,59;
 - ель 6,0 м – 0,57;
 - приемка баланса длиной 2 м осуществляется по ГОСТ 2292-88 по коэффициенту ель 2 м – 0,64 (не более 30% от заявленного объема).
 9. Заготовка
 - древесина должна быть заготовлена не более 1 года назад;
 - сучья должны быть обрублены вровень с поверхностью неокоренного бревна или иметь длину не более 2 см.
- Приемки балансов по количеству осуществляется в складочной мере измерением геометрического объема штабелей по ОСТ 13-43-79.

Поставщик:

Генеральный директор



Д.А.Шевелько/

Покупатель:

Представитель по доверенности
№9/2025 от 01.01.2025г.



/Н.В. Марченкова/

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОСТАВЩИКА

о происхождении древесины и соблюдении требований
к контролируемой древесине

Общество с ограниченной ответственностью «СТРИТЛЕС», принятием настоящей Декларации подтверждает, что заготовка и поставка всех транспортных партий древесного сырья для выполнения настоящего Договора с Обществом с ограниченной ответственностью "МФЦ Капитал" проводится с соблюдением следующих условий и требований:

1. Происхождение древесины
Древесина заготавливается в следующих районах и лесничествах:

Область РФ	Район	Лесничество

2. Договоры на заготовку древесины с поставщиками и с субпоставщиками
Древесина заготавливается в соответствии со следующими официально оформленными документами (договор поставки - при наличии субпоставщиков, договор аренды и лесные декларации к нему или договор купли-продажи лесных насаждений):

Номер цепочки договоров	Вид договора, стороны по договору, номер и дата оформления, объем договора. Сведения о действующих лесных декларациях к договорам аренды лесных участков
1	
2.	
...	
Общее количество договоров аренды лесных участков, шт. и объем, м3	
Общее количество договоров купли-продажи лесных насаждений, шт. и объем, м3	
Всего договоров на аренду лесных участков и куплю-продажу лесных насаждений, шт. и объем, м3	

Примечание: Каждая цепочка договоров должна заканчиваться договором аренды или купли-продажи лесных насаждений. Договоры с субпоставщиками могут быть представлены без конфиденциальной информации по ценам.

Копии указанных выше документов прилагаются.
Заготовка древесины проводится с соблюдением требований этих документов.

3. Соблюдение требований к контролируемой древесине
Поставщик гарантирует, что поставляемая древесина соответствует требованиям к контролируемой древесине в районах и на участках заготовки, а также при заготовке древесины соблюдаются условия, перечисленные ниже в п. 3.1 - 3.5.

3.1. Поставляемая древесина не является нелегально заготовленной
Поставщик гарантирует, что:

- заготовка древесины проводится в соответствии с разрешительными документами, указанными в п. 2,
- все предусмотренные налоги и сборы за проведение заготовки древесины своевременно оплачиваются,
- не проводится поставка древесины неизвестного происхождения.

3.2. При заготовке древесины не нарушаются традиционные и гражданские права

- Не выявлены крупные неразрешенные споры, касающиеся прав долгосрочного владения или пользования, затрагивающие коренное население, проживающее на данной территории или в которых затронуто большое количество интересов.
- В случае появления спорных вопросов с местным населением Поставщик обязуется решать их с

участием местных органов власти.

3.3. Лесозаготовки не ведутся на лесных участках, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе использования

Лесной район, на котором ведутся лесозаготовки:

- не входит в состав или не имеет в своем составе мало нарушенные лесные территории,
- не содержит признаков высокой природоохранной ценности, не защищенных национальным или местным законодательством.

Поставщик воздержится от проведения рубок до уточнения вопроса, если нет уверенности в отсутствии признаков высокой природоохранной ценности на отводимых в рубку участках.

3.4. Заготовка древесины не проводится на участках, переведенных из естественных лесов в плантации или нелесные земли

В районах заготовки, указанных в п. 1, и на делянках, отведенных в рубку в соответствии с документами, указанными в п. 2, нет лесных участков, переведенных из естественных лесов в плантации или нелесные земли.

3.5. Заготовка древесины не проводится на участках, где выращивают генетически модифицированные деревья

В районах заготовки, указанных в п. 1, генетически модифицированные деревья не произрастают, и генетически модифицированная древесина не заготавливается.

Поставщик обязуется предъявлять указанные выше требования к контролируемой древесине к своим субпоставщикам.

Поставщик:

Генеральный директор



/ Д.А.Шевелько/

Покупатель:

Представитель по доверенности
№9/2025 от 01.01.2025г.



/Н.В. Марченкова/

Перечень документов, необходимых для заключения Договора от Поставщика:

1. Декларация Поставщика.
2. Копия договоров поставки между участниками цепочки поставок.
3. Перечень пунктов отгрузки лесопроductии (при наличии своего склада).
4. Сертификат FSC (FM/COC, COC, CW) при наличии.
5. Карантинные сертификаты.

Перечень документов, необходимых для заключения Договора от арендатора (лесозаготовителя при купле-продаже лесных насаждений):

1. Копия договора аренды или купли-продажи: титульный лист, местоположение лесного участка (перечень кварталов), приложение №3 к договору аренды «объемы заготовки древесины», карта-схема участка аренды
2. Копии всех действующих лесных деклараций.
3. Перечень пунктов отгрузки лесопроductии (при наличии своего промсклада).
4. Копия справки о наличии (об отсутствии) задолженности по арендной плате.

Поставщик:

Генеральный директор



/Д.А.Шевелько/

Покупатель:

Представитель по доверенности
№9/2025 от 01.01.2025г.



/Н.В. Марченкова/

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБРАЗЕЦ) № _____ от « _____ » _____ 2025г.
к договору поставки № МФЦК-СЛ-25-12-26 от 22.12.2025

Общество с ограниченной ответственностью "МФЦ Капитал", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Марченковой Натальи Владимировны, действующей на основании доверенности №9/2025 от 01.01.2025г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СТРИТЛЕС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Шевелько Дмитрия Андреевича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, пришли к соглашению о том, что в период с _____ поставка Товара будет осуществляться на нижеследующих условиях:

1. Цены Товара в рублях за 1 пл. м³ с учетом расходов Поставщика по организации доставки Товара грузополучателю ООО «МФЦ Выборг Лес» для ООО «МФЦ Капитал» (автомобильным транспортом Поставщика) установлены следующие:

Регион отгрузки		Наименование товара и его цена/руб. за м ³ без НДС.	
Субъект РФ	Район отгрузки	Балансы еловые	Балансы еловые (брак)
_____ область	_____ район	_____	_____

Цена партии определяется по дате приемки Товара грузополучателем.

2. Цены Товара в рублях за 1 пл. м³ без учёта расходов Поставщика по организации доставки Товара грузополучателю ООО «МФЦ Выборг Лес» для ООО «МФЦ Капитал» (ж/д транспорт Покупателя) установлены следующие:

Регион отгрузки		Наименование товара и его цена/руб. за м ³ без НДС.	
Субъект РФ	Станция отгрузки	Балансы еловые	Балансы еловые (брак)
_____ область	станция _____	_____	_____

Цена партии определяется по дате оформления перевозочного документа (ж/д накладной), подтвержденной календарным штампом приёма груза к перевозке.

3. Цены Товара в рублях за 1 пл. м³ с учётом расходов Поставщика по организации доставки Товара грузополучателю ООО «МФЦ Выборг Лес» для ООО «МФЦ Капитал» (франко-вагон станция назначения Советский Октябрьской ж.д.) установлены следующие:

Регион отгрузки		Наименование товара и его цена/руб. за м ³ без НДС.	
Субъект РФ	Станция отгрузки	Балансы еловые	Балансы еловые (брак)
_____ область	станция _____	_____	_____

Цена партии определяется по дате оформления перевозочного документа (ж/д накладной), подтвержденной календарным штампом приёма груза к перевозке.

4. Нормативное время нахождения арендованных (собственных) платформ Поставщика у Покупателя (Грузополучателя) не регламентировано. В случае простоя вагонов Покупатель не несёт ответственности перед Поставщиком.
5. Объем - _____ м³.
6. Срок поставки: _____ 2025г.

7. Порядок оплаты:
- 21 (Двадцать один) календарных дней с даты предоставления оригинала ТОРГ-12 или УПД и верно оформленных отгрузочных документов (ТН, сопроводительный документ, ЭСД; отгрузочная спецификация, карантинный сертификат - в случае необходимости) при условии предоставления подтвержденной цепочки поставок.
- В случае, если оригиналы документов предоставлены позже, чем срок оплаты, предусмотренный по настоящему Договору, оплата производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления оригиналов документов.
- В случае, если отгрузочные документы предоставлены с ошибками, то срок оплаты исчисляется с даты получения верно оформленных отгрузочных документов, но не ранее 10 (Десяти) календарных дней с даты предоставления оригинала ТОРГ-12 или УПД.
- Покупатель имеет право не осуществлять платежи в пользу Поставщика до предоставления последним отгрузочных документов, оформленных корректно, а также документов, подтверждающих цепочку происхождения товара (лесоматериалов). Такое изменение со стороны Покупателя сроков платежа не считается нарушением Покупателем сроков оплаты.
8. Настоящая Спецификация вступает в силу с даты подписания.
9. Настоящая Спецификация составлена в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

Образец согласован:

Поставщик:

Генеральный директор



/ Д.А.Шевелько/

« 22 » декабря 2025г.

Покупатель:

Представитель по доверенности
№9/2025 от 01.01.2025г.



/Н.В. Марченкова/

Ориентировочный объем поставки лесоматериалов в 2026г.:

№ п/п	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Балансы еловые	м ³	15 000
2	Балансы еловые (брак)	м ³	

Поставщик:

Генеральный директор



/Д.А.Шевелько/

Покупатель:

Представитель по доверенности
№9/2025 от 01.01.2025г.



/Н.В. Марченкова/